

Ausrede 1: "Die Kosten sind zu unsicher/spekulativ"

Gegenargument:

- IPCC gibt klare Bandbreite: 500-1.000 €/Tonne
- Andere Zukunftskosten (Pensionen, Atommüll-Endlagerung) werden auch heute als Verbindlichkeiten anerkannt
- Bei Unsicherheit gilt das **Vorsorgeprinzip** - gerade dann MUSS geprüft werden

Ausrede 2: "Das ist politische Entscheidung, kein Rechtsverstoß"

Gegenargument:

- § 2 UVPG ist **zwingendes Recht**, kein politischer Spielraum
- Die Politik darf entscheiden, OB gebaut wird - aber die UVP muss die VOLLSTÄNDIGEN Kosten offenlegen
- Sonst können Entscheidungsträger keine informierte Entscheidung treffen

Ausrede 3: "Andere Länder könnten zahlen, nicht Deutschland"

Gegenargument:

- Verursacherprinzip ist völkerrechtlich anerkannt
- Selbst bei internationaler Kostenaufteilung trägt Deutschland einen erheblichen Anteil
- Die UVP muss die entstehenden Kosten benennen - unabhängig davon, wer am Ende zahlt

Ausrede 4: "Technologie wird billiger, Kosten sinken"

Gegenargument:

- UVPs müssen den **aktuellen Stand der Wissenschaft** abbilden
- Spekulation auf zukünftige Preissenkungen ist keine Grundlage für Genehmigungen
- Bei anderen Umweltkosten wird auch nicht mit "wird schon billiger" argumentiert

Ausrede 5: "Das liegt alles in der Zukunft"

Gegenargument:

- Die CO₂-Emission erfolgt JETZT
- Der Kausalzusammenhang ist JETZT wissenschaftlich gesichert
- Auch Rentenverbindlichkeiten entstehen heute, obwohl Zahlung später erfolgt
- § 2 Abs. 2 UVPG: "Umweltauswirkungen" umfasst ausdrücklich zukünftige Folgen

Ausrede 6: "Keine strafrechtliche Relevanz"

Gegenargument:

- Unterschlagung wesentlicher Informationen in amtlichen Prüfberichten
- Wenn Behörden wissentlich unvollständige Grundlagen für Milliarden-Entscheidungen liefern
- Mindestens Amtspflichtverletzung, möglicherweise Rechtsbeugung

Ausrede 7: "Prüfbehörden haben Ermessen"

Gegenargument:

- **Kein Ermessen** bei der Frage, OB das Schutzgut "Klima" bewertet wird
- § 2 UVPG ist zwingend
- Ermessen gibt es bei der Methodik, nicht beim "Ob"

Ausrede 8: "IPCC nicht rechtsverbindlich"

Gegenargument:

- § 1 KSG nimmt explizit Bezug auf Paris-Abkommen und 1,5-Grad-Ziel
- IPCC ist der wissenschaftliche Konsens
- UVPs müssen den "Stand der Wissenschaft" berücksichtigen - das ist der IPCC

Ausrede 9: "Zu komplex für Staatsanwaltschaft"

Gegenargument:

- Dann muss ein Gutachter beauftragt werden
- Die Frage ist simpel: Wurden CO₂-Emissionen und deren Kosten in UVPs berücksichtigt? Ja/Nein

Ausrede 10: "Einzelfall, kein systematisches Problem"

Gegenargument:

- Bitte um stichprobenartige Prüfung von 5-10 UVPs der letzten Jahre
- Wenn KEINE die Carbon-Removal-Kosten berücksichtigt → systematisch